



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्रधिकार प्राकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 14 फिब्ररी, 1994/1916 शक

New Delhi, Monday, 14th February 1994

புது தில்லி, 1994ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி திங்கள் 14ஆம் தேதி, திங்கட்கிழமை

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(Legislative Department)

New Delhi.

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம்

(சட்டத்துறை)

புது தில்லி.

The translation in Tamil of the Partition Act, 1893 (4 of 1893), The Drugs (Control) Act, 1950 (26 of 1950), The Hindu Succession Act, 1956 (30 of 1956), The Employer's Liability Act, 1938 (24 of 1938), The Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 (60 of 1986), The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 (32 of 1956) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts thereof in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

பாகப்பிரிவினைச் சட்டம், 1893 (4/1893), மருந்துப்பொருள்கள் (கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1950 (26/1950), இந்து இறங்குரிமைச் சட்டம், 1956 (30/1956), பணியமர்த்துநர்களின் கடப்பாட்டுச் சட்டம், 1938 (24/1938), சமமான பணியுதியச் சட்டம், 1976 (25/1976), மகளிர் தம்மை இழிவுபடுத்திக்காட்டுவதைத் (தடையுறுத்தும்) சட்டம், 1986 (60/1986), இந்து இளவர் நிலை மற்றும் காப்பாண்மைச் சட்டம், 1956 (32/1956) ஆகியவற்றின் தமிழாக்கங்கள் குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன் மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகார உறுதிபெற்ற வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2 இன் கூறு (அ) இன் படி இவையே தமிழில் அதிகார உறுதிபெற்ற வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

சமமான பணியூதியச் சட்டம், 1976

(சட்ட எண் 25/1976)

[1976, பிப்ரவரி 11]

ஆண், பெண் வேலையாட்களுக்குச் சமமான பணியூதியம் வழங்குவதற்கும், பணியமர்த்தம் பொறுத்தவற்றில் மற்றும் அது தொடர்பானவற்றில் அல்லது அதற்கு இடைவினைவானவற்றில் பெண்களுக்கு எதிராகப் பாலின அடிப்படையில் வேற்றுமை காட்டுவதைத் தடுப்பதற்கும் வகைசெய்வதற்குமான ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் இருபத்து ஏழாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின் வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாக :—

அத்தியாயம் I

முன்னுரை

1. (1) இந்தச் சட்டம், சமமான பணியூதியச் சட்டம், 1976 என்று குறித்தலைப்பு, வழங்கப்பெறும். அளவுகை மற்றும் தொடக்கம்.
- (2) இது, இந்தியா முழுவதையும் அளவிட நிற்கும்.
- (3) இது, இந்தச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டதிலிருந்து மூன்றாண்டு களுக்குக் குறையாமல், மைய அரசாங்கம் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடும் தேதியன்று செல் திறம்பெறும்;

மற்றும் வெவ்வேறு நிறுவனங்களுக்கு அல்லது தொழிலகங்களுக்கு வெவ்வேறு தேதிகள் குறித்திடப்படலாம்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,—

பொருள் வரையறைகள்.

- (அ) “உரிய அரசாங்கம்” என்பது,—

(i) மைய அரசாங்கத்தின் அல்லது இருப்பூர்திய நிருவாகத்தின் அதிகாரத்தினாலோ அதன் வழியாலோ நடத்தப்படும் தொழிலகம் எதன் தொடர்பாகவும் அல்லது மையச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ நிறுவப்பட்ட வங்கித் தொழில் நிறுமம், சுரங்கம், எண்ணெய்வயல் அல்லது பெருந் துறைமுகம் அல்லது கூட்டுறும் எதன்தொடர்பாகவும் மைய அரசாங்கம் என்றும்,

(ii) பிறவகை தொழிலகம் தொடர்பாக மாநில அரசாங்கம் என்றும்,

பொருள்படும் ;

(ஆ) “இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கம்” என்பது, ஒரு நிறுவனம் அல்லது தொழிலகம் தொடர்பாக, அந்நிறுவனம் அல்லது தொழிலகம் பொறுத்து இந்தச் சட்டம் செல்லாற்றல் பெற்ற தேதி என்று பொருள்படும் ;

39/1972

(இ) “பணியமர்த்துநர்” என்பது, பணிக்கொடை செலுத்துதல் சட்டம், 1972இன் பிரிவு 2இன் கூறு (ஊ)இல் அதற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள அதே பொருளைக் கொண்டிருக்கும் ;

(ஈ) ஆண், பெண் என்பன, எந்த வயதினராயிருப்பினும் முறையே, ஆண்பாலர், பெண்பாலர் என்று பொருள்படும் ;

(உ) “அறிவிக்கை” என்பது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை என்று பொருள்படும் ;

(ஊ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட விதிகளினால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும் ;

(எ) ‘பணியூதியம்’ என்பது, உட்கிடையான அல்லது வெளிப் படையான பணியுட்கிடத்த ஒப்பந்த வரையறைகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பினும், பணியமர்த்தம் அல்லது பணியமர்த்தத்தில் செய்யப்பட்ட வேலை பொறுத் தளவில், பணியமர்த்தப்பட்ட நபருக்கு, பணமாகவோ அல்லது பொரு ளாகவோ வழங்கத்தக்க அடிப்படைக்கூலி அல்லது ஊதியம் மற்றும் எவ வகையானதுமான கூடுதல் பதவியூதியம் எதுவும் என்று பொருள்படும் ;

(ஏ) ‘‘ஒத்தவேலை அல்லது ஒத்த தன்மையுடைய வேலை’’ என்பது, ஒத்த தன்மையுடைய வேலை நிலைமைகளின்படி ஆனால் அல்லது பெண்ணால், வேலை செய்யப்படுகிறபோது வேண்டுறுத்தப்படுக்கிற ஒத்த திறமை, திறன், பொறுப்பு இவை பொறுத்தளவிலும் பணிவரையறைகள், வரைக் கட்டுகள் தொடர்பாக நடைமுறை முக்கியத்துவம் பெற்றிராத, ஓர் ஆணுக்கு வேண்டுறுத்தப்படுகிறதும் ஒரு பெண்ணுக்கு வேண்டுறுத்தப்படுகிறதும் திறமை, திறன், பொறுப்பு இவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடுகள், எவையேனு மிருப்பின், அவை பொறுத்தளவிலும் வேலை என்று பொருள்படும் ;

(ஐ) ‘‘வேலையான்’’ என்பது, இந்தச் சட்டம் எந்த நிறுவனம் அல்லது தொழிலகம் பொறுத்தளவில் செல்லாற்றலுக்கு வந்துள்ளதோ அந்த நிறுவனத்தின் அல்லது தொழிலகத்தின் வேலையான் என்று பொருள்படும் ;

(ஓ) இந்தச் சட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதும், பொருள் வரையறை செய்யப்படாததுமான, ஆனால் தொழில்துறை பூசல்கள் சட்டம், 1947இல் பொருள்வரையறை செய்யப்பட்டுள்ள சொற்களும் சொற்றொடர்களும் அந்தச் சட்டத்தில் முறையே அவற்றிற்குக் குறித்தளிக்கப் பட்டுள்ள பொருள்களைக் கொண்டன ஆகும்.

14/1947.

மேலோங்கு
செல்திறம்
கொண்ட சட்டம்.

3. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள், பிறசட்டம் எதிலும் அல்லது இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்திற்கு முன்போ, பின்போ செய்யப்பட்ட தீர்வம், உடன்பாடு, அல்லது ஒப்பந்தம் எதனின் வரையறைகளில் அல்லது நிகழுறு காலத்தில் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதன்படியும் செல்திறம் கொண்ட முறையாவனம் எதிலும் அடங்கியுள்ளதற்கு ஒவ்வாததாக எதுவும் இருந்த போதிலும் செல்திறம் கொண்டன ஆகும்.

அத்தியாயம் II

ஆண், பெண் வேலையாட்களுக்குச் சமமான வீதத்தில்
பணியூதியம் வழங்குதல் மற்றும் பிற பொருட்பாடுகள்

ஒத்தவேலைக்
காக அல்லது
ஒத்த தன்மை
யுடைய
வேலைக்காக
ஆண், பெண்
வேலையாட்களுக்
குச் சமமான பணி
யூதியம் வழங்கப்
பணியமர்த்து
தருக்குள்ள
கடமை.

4. (1) பணியமர்த்துநர் எவரும், நிறுவனம் அல்லது தொழிலகம் ஒன்றில் அவரால் பணியமர்த்தப்பட்ட வேலையான் எவருக்கும், பணமாகவோ அல்லது பொருளாகவோ வழங்கத்தக்கதாயினும், ஒத்தவேலை அல்லது ஒத்த தன்மையுடைய வேலையைச் செய்வதற்காக அத்தகைய நிறுவனத்தில் அல்லது தொழிலகத்தில் எதிர்பாவினத்தைச் சேர்ந்த வேலையாட்களுக்கு அவரால் வழங்கப்படும் பணியூதியத்தைவிட குறைந்த வீதத்தில் பணியூதியம் வழங்குதல் ஆகாது.

(2) பணியமர்த்துநர் எவரும், உட்பிரிவு (1)இன் வகையங்களுக்கு இணங்கி நடக்கும் நோக்கத்திற்காக, வேலையான் எவரின் பணியூதிய வீதத்தைக் குறைத்தல் ஆகாது.

(3) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்திற்கு முன்பு ஒரு நிறுவனத்தில் அல்லது தொழிலகத்தில் ஒத்தவேலை அல்லது ஒத்த தன்மையுடைய வேலை யில் ஆண், பெண், வேலையாட்களுக்கு பாலின வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் மட்டுமே, வழங்கத்தக்க பணியூதிய வீதம் வேறுபடுகிறவிடத்து, (இரண்டு வேறுபட்டவீதங்கள் மட்டுமே இருக்கும் நேர்வில்) அதிக அளவில் அல்லது, தேர்விற்கேற்ப, (இரண்டுக்கு மேற்பட்ட வீதங்கள் இருக்கும் நேர்வில்) மிக அதிக அளவில் அத்தகைய தொடக்கத்தன்றும் தொடக்கம் முதற் கொண்டும் அத்தகைய ஆண், பெண் வேலையாட்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய பணியூதியத்தின் வீதம் இருத்தல் வேண்டும் ;

வரம்புரையாக : இந்த உட்பிரிவினிலுள்ள எதுவும், இந்தச் சட்டத் தின் தொடக்கத்திற்கு முன்பு அவனால் அல்லது அவனால் செய்யப்பட்ட பணி குறித்து அவனுக்கு அல்லது அவளுக்கு வழங்கத்தக்க பணியூதிய வீதத்தைத் திருத்துவதற்கு வேலையாளை உரிமை கொண்டவர்களுக்குவதாகக் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

5. இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்தன்றும், அது முதற்கொண்டும், ஆண், பெண் பணியமர்த்துநர் எவரும், ஒத்தவேலை அல்லது ஒத்த தன்மையுடைய வேலைக்கு ஆளெடுக்கையில் அல்லது ஆளெடுப்புக்குப் பின்பு, பதவி உயர்வுகள், பயிற்சி அல்லது மாற்றல் என்ற முறையில், பணிவரைக்கட்டுகள் எவற்றிலும், நிகழுறு காலத்தில் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற ஏதேனும் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ அத்தகைய வேலையில் பெண்களின் பணியமர்த்தம் தடைசெய்யப்படுகிற அல்லது வரையறுக்கப்படுகிறவிடத் துத் தவிர, பெண்ணுக்கு எதிராக வேற்றுமை எதுவும் காட்டப்படுதல் ஆகாது.

வரம்புரையாக : நிறுவனம் அல்லது தொழிலகம் ஒன்றிலுள்ள பதவிகளுக்கு ஆளெடுப்பதைப் பொறுத்தவரை, பட்டியல் சாதியினர், பட்டியல் பழங்குடியினர், முன்னாள் படைவீரர், ஆட்குறைப்பு செய்யப் பட்ட வேலையாள் அல்லது பிறவகை அல்லது இனத்தைச் சேர்ந்த நபர்கள் இவர்களுக்கான முன்னுரிமை அல்லது ஒதுக்கீடு எதனையும் இந்தப் பிரிவின் வகையங்கள் பாதித்தல் ஆகாது.

6. (1) பெண்களுக்குக் கூடுதலான வேலை வாய்ப்பு அளிப்பதற்கு வகை அறிவுரைக் குழு. செய்யும் நோக்கத்திற்காக, மைய அரசாங்கம், இதன் பொருட்டு, அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்துரைக்கும் நிறுவனங்களில் அல்லது தொழிலகங்களில் எந்த அளவிற்குப் பெண்கள் பணியமர்த்தம் செய்யப்படலாம் என்பது குறித்து அறிவுரை வழங்குவதற்கு உரிய அரசாங்கம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அறிவுரைக் குழுக்களை அமைத்தல் வேண்டும்.

(2) அறிவுரைக்குழு ஒவ்வொன்றிலும் பத்து நபர்களுக்குக் குறை யாதவர்கள் உரிய அரசாங்கத்தால் நியமனம் செய்யப்படுவர்; அவர்களில் ஒரு பகுதியினர் பெண்களாக இருப்பர்.

(3) அறிவுரைக்குழு தன் அறிவுரையை அளிக்கையில், நேர்வுக் கேற்ப, தொடர்புடைய நிறுவனத்தில் அல்லது தொழிலகத்தில் பணியமர்த்த தப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை, வேலையின் தன்மை, வேலை நேரங் கள், பணியமர்த்தப்படும் பெண்களுக்கான பொருத்தமுடையமை, பகுதி நேரப்பணி உள்ளடங்கலாக, பெண்களுக்குக் கூடுதலான வேலைவாய்ப்பு அளிப்பதற்கு வகைசெய்வதற்கான தேவைப்பாடு, குழு தக்கதெனக் கருதும் பிற தொடர்புடைய காரணிகள் இவற்றைக் கவனத்திற் கொள்ளுதல் வேண்டும்.

(4) அறிவுரைக்குழு தன் நடைமுறையை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் வேண்டும்.

(5) உரிய அரசாங்கம், அறிவுரைக் குழுவினால் தனக்கு அளிக்கப் பட்ட அறிவுரையை ஒர்வுசெய்த பின்னரும் நிறுவனத்தில் அல்லது தொழிலகத்தில் உள்ள தொடர்புடைய நபர்களுக்கு உரைப்பீடு செய்வதற்கு வாய்ப்பு நல்கிய பின்னரும் பெண் வேலையாட்களின் பணியமர்த்தம் பொறுத்தளவில் உரிய அரசாங்கம் தக்கதெனக் கருதும் பணிப்புரைகளை வழங்கலாம்.

7. (1) உரிய அரசாங்கம், அறிவிக்கை வாயிலாக, தெரழிலாளர் நல அலுவலர் படிநிலைக்குக் குறையாத அலுவலர்களை—

கோருரிமை
களையும்
முறையீடுகளையும்
விசாரிப்பதற்கும்
முடிவு
செய்வதற்கும்
அதிகார
அமைப்புகளை
அமர்த்துவதற்குரிய
அரசாங்கத்திற்
குள்ள அதிகாரம்.

(அ) இந்தச் சட்டத்தின் வகையம் எதனின் மீறுதல் தொடர் பான முறையீடுகளை,

(ஆ) ஒத்தவேலையில் அல்லது ஒத்த தன்மையுடைய வேலையில் ஆண், பெண் வேலையாட்களுக்குச் சமமான வீதத்தில் கூலி கொடுக்கப்படாமை காரணமாக எழும் கோருரிமைகளை,

விசாரித்து முடிவு செய்யும் நோக்கத்திற்காகத் தான் தக்கதெனக் கருதும் அதிகாரஅமைப்பாக இருக்கும்படி அமர்த்தலாம், மற்றும் அதே அல்லது பித்திய அறிவிக்கை வாயிலாக அத்தகைய அதிகாரஅமைப்பு ஒவ்வொன்றும் எந்த வட்டார எல்லைகளுக்குள் தன் அதிகாரவரம்பைச் செலுத்த வேண்டுமோ அந்த வட்டார எல்லைகளை வரையறுக்கலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1)இல் சட்டப்பட்ட முறையீடு அல்லது கோருரிமை ஒவ்வொன்றும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(3) இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட வேலைகள் ஒத்ததன்மையதா அல்லது ஒத்த தன்மையுடையதா என்பது குறித்து வினா எதுவும் எழுமாயின், அது உட்பிரிவு (1) இன்படி அமர்த்தப்பட்ட அதிகாரஅமைப்பால் முடிவு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(4) உட்பிரிவு (1) இன்படி அமர்த்தப்பட்ட அதிகாரஅமைப்பிற்கு முறையீடு அல்லது கோருரிமை செய்யப்படுகிறவிடத்து, அது, விண்ணப்ப தாரருக்கும், பணியமர்த்துநருக்கும் கேட்கப்படுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பினை நல்கியப் பின்னரும், தான் அவசியமென கருதும் விசாரணையைச் செய்த பின்னரும்—

(i) ஒத்த வேலையில் அல்லது ஒத்த தன்மையுடைய வேலையில் ஆண், பெண் வேலையாட்களுக்குச் சமமான வீதத்தில் கூலி கொடுக்கப்படாமை காரணமாக எழும் கோருரிமையாக இருக்கும் நேர்வில், உள்ளப்படியே கொடுக்கப்பட்டதொகைக்கு மிகையாக அவருக்குக் கூலியாக கொடுக்கத்தக்க தொகை வேலையாளுக்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும்,

(ii) முறையீடாக இருக்கும் நேர்வில், இந்தச் சட்டத்தின் வகையும் எதுவும் மீறப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்வதற்கு பணியமர்த்துநரால் போதிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும்

பணிக்கலாம்.

(5) உட்பிரிவு (1) இன்படி அமர்த்தப்பட்ட அதிகாரஅமைப்பு ஒவ்வொன்றும், சான்று எடுக்கும், சாட்சிகளை முன்னிலையாகுமாறு வற்புறுத்தும் ஆவணங்களை முன்னிலைப்படுத்துமாறு கட்டாயப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக, உரிமையியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1908 இன்படி உரிமையியல் வழக்கு நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் அனைத்தையும் உடையன ஆகும், மற்றும், அத்தகைய அதிகாரஅமைப்பு ஒவ்வொன்றும், குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1973 இன் (2/1974) பிரிவு 135 இன் மற்றும் அத்தியாயம் XXVI இன் நோக்கங்கள் அனைத்திற்காகவும் உரிமையியல் வழக்கு நீதிமன்றமாகக் கொள்ளப்படுதல்வேண்டும்.

(6) உட்பிரிவு (1) இன்படி அமர்த்தப்பட்ட அதிகாரஅமைப்பு ஒன்றினால் இடப்பட்ட ஆணையினால் குறையுற்ற பணியமர்த்துநர் அல்லது வேலையாள் எவரும், முறையீடு அல்லது கோருரிமை செய்வதன் பேரில் ஆணைத் தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள், உரிய அரசாங்கம், அறிவிக்கை வாயிலாக, இதன்பொருட்டு குறித்துரைக்கலாகும் அதிகாரஅமைப்பிற்கு மேல்முறையீடு ஒன்றைச் செய்யலாம்; மற்றும் அந்த அதிகாரஅமைப்பு மேல்முறையீட்டை விசாரித்தபின்பு, மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட ஆணையை உறுதிப்படுத்தலாம், மாற்றியமைக்கலாம் அல்லது எதிர்மாறாக்கலாம், மற்றும் அத்தகைய அதிகாரஅமைப்பினால் இடப்பட்ட ஆணைக்கெதிராக மேற்கொண்டும் மேல்முறையீடு எதுவும் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

(7) உட்பிரிவு (6) இல் சட்டப்பட்ட அதிகாரஅமைப்பு உட்பிரிவு (6) இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலஅளவிற்குள் மேல்முறையீடு செய்வதிலிருந்து போதிய காரணத்தினால் மேல்முறையீட்டாளர் தடுக்கப்பட்டிருந்தார் எனத் தெளிவுறக் காணுமாயின், மேலுமான முப்பது நாட்கள் காலஅளவிற்குள் மேல்முறையீடு செய்ய அனுமதிக்கலாம், ஆனால், அதற்குபின்பு அல்ல.

(8) தொழில்துறை பூசல்கள் சட்டம், 1974 இன் பிரிவு 33(இ) இன் உட்பிரிவு (1) இன் வகையங்கள், இந்தப் பிரிவின்படி அமர்த்தப்பட்ட அதிகாரஅமைப்பின் முடிவினின்று எழுகிற பணியமர்த்துநரிடமிருந்து கொடுபட வேண்டிய பணத்தை வசூலிப்பதற்குப் பொருந்தும்.

அத்தியாயம் III

பல்வகைப்பட்டவை

8. இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்தினாலும், அது முதற்கொண்டும் பதிவேடுகளை வைத்து பணியமர்த்துநர் ஒவ்வொருவரும், தம்மால் பணியமர்த்தப்பட்ட வேலை வைத்து யாள் தொடர்பாக, வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பதிவேடுகளையும், பிற பணியமர்த்து ஆவணங்களையும் வைத்து வருதல் வேண்டும். நடுக்குள்ள சட்டம்.

9. (1) உரிய அரசாங்கம், அறிவிக்கை வாயிலாக, பணியமர்த்துநர்கள் ஆய்வாளர்கள் இந்தச் சட்டத்தின் அல்லது அதன்படி செய்யப்பட்ட விதிகளின் வகையங்களுக்கு இணங்க நடக்கிறார்களா என்பது குறித்து ஆய்வு ஒன்றைச் செய்யும் நோக்கத்திற்காக, தாம் தக்கதெனக் கருதும் நபர்களை ஆய்வாளர்களாக அமர்த்தலாம், மற்றும் ஆய்வாளர் ஒருவர் ஆய்வு செய்யலாகும் வட்டார எல்லைகளை வரையறுக்கலாம்.

(48/1880)

(2) ஆய்வாளர் ஒவ்வொருவரும், இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்பு சட்டம், 1860 இன் பிரிவு 21இன் பொருளின்படி பொதுப் பணியாளராகக் கொள்ளப்படுவார்.

(3) ஆய்வாளர் ஒருவர், தம்முடைய அதிகாரவரம்பின் வட்டார எல்லைகளுக்குள் எந்த இடத்திலும்—

(அ) தாம் தக்கதெனக் கருதும் உதவியாளர்களுடன் கட்டடம், தொழிற்சாலை, வளாகம் அல்லது கலம் எதிலும், நியாயமான நேரம் எதிலும், நுழையலாம்.

(ஆ) பணியமர்த்துநர் எவரையும் வேலையாட்களின் பணியமர்த்தம் தொடர்பான பதிவேடு, பணியாளர் வருகைப் பட்டியல் அல்லது பிற ஆவணங்கள் எவற்றையும் முன்னிலைப்படுத்துமாறு வேண்டுகிறத்தலாம், மற்றும் அத்தகைய ஆவணங்களை பரிசீலனை செய்யலாம்;

(இ) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் இணங்கி நடக்கப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது இணங்கி நடக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதைக் கண்டறியும் பொருட்டு நபர் எவரிடமிருந்தும், அந்த இடத்திலேயே அல்லது வேறு வகையில் சான்று எடுக்கலாம்;

(ஈ) பணியமர்த்துநர், அவருடைய முகவர் அல்லது பணியாளர் அல்லது நிறுவனம் அல்லது அதனுடன் தொடர்புடைய வளாகம் எதனையும் தம் பொறுப்பில் கொண்டுள்ள பிற நபர் எவரையும் அல்லது நிறுவனத்தில் வேலையாளராக இருப்பதாக அல்லது இருந்துள்ளதாக நம்புவதற்கு ஆய்வாளர் போதியகாரணம் கொண்டுள்ள நபர் எவரையும் பரிசீலனை செய்யலாம்;

(உ) இந்தச் சட்டத்தின்படியான நிறுவம் தொடர்பாக வைத்து வரப்படும் பதிவேடு அல்லது பிற ஆவணம் எதிலிருந்தும் படி எடுக்கலாம் அல்லது எடுகுறிப்பு எடுக்கலாம்.

(4) பதிவேடு அல்லது பிற ஆவணம் எதனையும் முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு அல்லது தகவல் எதனையும் கொடுப்பதற்கு ஆய்வாளர் வேண்டுகிறத்தப்படும் நபர் எவரும் அத்தகைய வேண்டுகிறத்தத்திற்கு இணங்க நடத்தல் வேண்டும்.

10. (1) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்திற்குப் பின்பு பணியமர்த்துநர் எவரும், அவ்வாறு செய்வதற்கு, இந்தச் சட்டத்தினாலோ, அதன் வழியாலோ வேண்டுகிறத்தப்படுகையில்— தண்டனைகள்.

(அ) தம்மால் பணியமர்த்தப்பட்ட வேலையாட்கள் தொடர்பான பதிவேடு அல்லது பிற ஆவணம் எதனையும் வைத்து வராதிருப்பாராயின் அல்லது வைத்துவரத் தவறுவாராயின், அல்லது

(ஆ) வேலையாட்களின் பணியமர்த்தம் தொடர்பான பதிவேடு, பணியாளர் வருகைப்பட்டியல் அல்லது பிற ஆவணம் எதனையும் முன்னிலைப்படுத்தாததிருப்பாராயின் அல்லது முன்னிலைப்படுத்தத் தவறுவாராயின்; அல்லது

(இ) தம்முடைய முகவர், பணியாளர் அல்லது நிறுவனத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டுள்ள பிறநபர் எவரும் அல்லது வேலையாளர் எவரும் சான்று எதனையும் அளிக்காதிருப்பாராயின் அல்லது சான்று அளிப்பதைத் தடுப்பாராயின், அல்லது

(ஈ) தகவல் எதனையும் அளிக்காதிருப்பாராயின் அல்லது அளிக்கத் தவறுவாராயின்

அவர் ஒரு மாதம் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவிற்கு வெறுங்காவல் தண்டனை அல்லது பத்தாயிரம் ரூபாய்வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டம் அல்லது இரண்டும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்திற்குப் பின்பு பணியமர்த்துநர் எவரும் :—

(அ) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை மீறி ஆளெடுப்பு எதனையும் செய்வாராயின், அல்லது

(ஆ) ஒத்தவேலை அல்லது ஒத்த தன்மையுடைய வேலையில், ஆண், பெண் வேலையாட்களுக்குச் சமமற்ற வீதத்தில் பணி ஊதியம் வழங்குவாராயின், அல்லது

(இ) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை மீறி ஆண், பெண் பணியாளர்களிடையே வேற்றுமை எதனையும் காட்டுவாராயின், அல்லது

(ஈ) பிரிவு 6இன் உட்பிரிவு (5)இன்படி உரிய அரசாங்கத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பணிப்புரை எதனையும் நிறைவேற்றாதிருப்பாராயின் அல்லது நிறைவேற்றத் தவறுவாராயின்,

அவர் முதல் குற்றச்செயலுக்காக, பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு குறையாத ஆனால், இருபதாயிரம் ரூபாய்வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டம் அல்லது மூன்று மாதங்களுக்குக் குறையாத, ஆனால், ஓராண்டுவுரை நீடிக்கலாகும் கால அளவிற்குச் சிறைத்தண்டனை அல்லது இரண்டும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார். இரண்டாம் மற்றும் பிந்திய குற்றச்செயலுக்காக இரண்டு ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் சிறைத்தண்டனை விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

(3) அவ்வாறு செய்வதற்கு வேண்டுமெனப்பட்ட நபர் எவரும் பதிவேடு அல்லது பிற ஆவணம் எதனையும் ஓர் ஆய்வாளரிடம் முன்னிலைப்படுத்தாதிருப்பாராயின் அல்லது முன்னிலைப்படுத்த மறுப்பாராயின் அல்லது தகவல் எதனையும் அளிக்காதிருப்பாராயின் அல்லது அளிக்க மறுப்பாராயின், அவர் ஐந்துறு ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டம் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

நிறுமங்களால்
செய்யப்படும்
குற்றச்
செயல்கள்.

11. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் நிறுமத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, அக்குற்றச்செயல் செய்யப்பட்ட நேரத்தில் நிறுமத்தின் அலுவலை நடத்தி வருவதற்கு அந்த நிறுமத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டவரும், அந்நிறுமத்திற்குப் பொறுப்பாயிருந்தவருமான நபர் ஒவ்வொருவரும், அதோடு அந்நிறுமம் குற்றச்செயல் செய்தவராகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் அதற்கிணங்க அந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அதன்படியே தண்டிக்கப்படுவதற்கும் உள்ளாதல் வேண்டும்.

வரம்புரையாக : இந்த உட்பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும், அக்குற்றச்செயல் தமக்குத் தெரியாமல் செய்யப்பட்டதாக அல்லது அத்தகைய குற்றச்செயல் செய்யப்படாமல் தடுக்கத் தாம் உரிய முயற்சி அனைத்தையும் மேற்கொண்டதாக நபர் எவரும் மெய்ப்பிப்பாராயின், அவரை தண்டனை எதற்கும் உள்ளாக்காது.

(2) உட்பிரிவு (1) இல் என்ன அடங்கியிருந்த போதிலும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒரு நிறுமத்தால் செய்யப்பட்டிருந்து, அந்நிறுமத்தின் எவரேனும் இயக்குநரின், மேலாளரின், செயலாளரின் அல்லது பிற அலுவலரின் இசைவுடன் அல்லது மறைமுக ஆதரவுடன் அக்குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லது அவர்பாலுள்ள கவனக்குறைவு எதற்கும் சாட்டத்தக்கதாக இருக்கிறது என்று மெய்ப்பிக்கப்படுகிறவிடத்து, அத்தகைய இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலர் அக்குற்றச்செயலைச் செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதலும், அதன்படியே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுவதற்கு உள்ளாதலும் வேண்டும்.

விளக்கம் :—இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக—

(அ) “நிறுவனம்” என்பது, கூட்டமைப்பு எதுவும் என்று பொருள் படும், மற்றும் ஒரு நிறுவகத்தை அல்லது பிற தனிநபர் களின் கழகத்தை உள்ளடக்கும், மற்றும்

(ஆ) ஒரு நிறுவகம் தொடர்பாக, “இயக்குநர்” என்பது, நிறுவகத்திலுள்ள கூட்டாளி என்று பொருள்படும்.

12. இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் எதனையும் பெருநகரக் குற்றவியல் நடுவர் அல்லது முதல் வகுப்பு நீதித் துறைக் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்திற்கு கீழ்நிலையிலுள்ள நீதிமன்றம் எதுவும் விசாரணை செய்தல் ஆகாது.

குற்றச்செயல் களை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளுதலும் விசாரணை செய்தலும்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் ஒன்றை, நீதிமன்றம் எதுவும்,—

(அ) தானே அறிந்திருந்து அல்லது உரிய அரசாங்கத்தால் அல்லது இதன் பொருட்டு அதனால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரால் செய்யப்படும் முறையீட்டின் மீதன்றி, அல்லது

(ஆ) அக்குற்றச்செயலால் குறையுற்ற தரப்பினரால் அல்லது ஏற் பளிக்கப்பட்ட நல்வாழ்வு நிறுவனம் அல்லது அமைவனம் எதனாலும் செய்யப்படும் முறையீட்டின் மீதன்றி

விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளுதல் ஆகாது.

விளக்கம்—இந்த உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக “ஏற்பளிக்கப் பட்ட நல்வாழ்வு நிறுவனம் அல்லது அமைவனம்” என்பது, மைய அல்லது மாநில அரசாங்கத்தால் இதன்பொருட்டு ஏற்பளிக்கப்பட்ட சமூக நல்வாழ்வு நிறுவனம் அல்லது அமைவனம் என்று பொருள்படும்.

13. (1) மைய அரசாங்கம், அறிவிக்கை வாயிலாக இந்தச் சட்டத்தின் விதிகள் வகையங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக விதிகள் செய்யலாம்.

விதிகள் செய்வதற்கான அதிகாரம்.

(2) குறிப்பாகவும், முன்சென்ற அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்கு ஊறின்றியும், அத்தகைய விதிகள் பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எதற்கும் வகைசெய்யலாம், அவையாவன :—

(அ) பிரிவு 7 இன் உட்பிரிவு (1)இல் சுட்டப்பட்ட முறையீடு அல்லது கோருரிமை செய்யப்படும் முறை :

(ஆ) பணியமர்த்துநரால் பணியமர்த்தப்பட்ட வேலையாட்கள் தொடர்பாக வைத்துவருவதற்கு பிரிவு 8 இன் படி அவரால் வேண்டுறுத்தப்படும் பதிவேடுகள் மற்றும் பிற ஆவணங்கள்.

(3) இந்தச் சட்டத்தின்படி மைய அரசாங்கத்தால் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு விதியும், அது செய்யப்பட்ட பின்பு, கூடியனிரைவில், நாடாளு மன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது அமர்வில் இருக்கையில், ஒரு கூட்டத் தொடரிலோ அல்லது இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட அடுத்த தடுத்த கூட்டத்தொடர்களிலோ அடங்கியிருக்கலாகும் முப்பது நாட்கள் கொண்ட ஒரு கால அளவுக்கு அதன்முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரினை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத் தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத் தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த விதியில் மாற்றமைவு எதையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் உடன்படுமாயின் அல்லது அந்த விதி செய்யப்படுதல் ஆகாது என்பதற்கு இரண்டு அவைகளும் உடன்படுமாயின், அதன் பின்பு அந்த விதி அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செயல்வடிவம் பெறுதல் வேண்டும் அல்லது நேர்வுக்கேற்ப, செயல்வடிவம் பெறாது போதல் வேண்டும் ; எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட செயல் ஏதொன்றின் செல்லுந்நன்மைக்கும் ஊறின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

14. மைய அரசாங்கம், மாநிலத்தில் இந்தச் சட்டம் நிறைவேற்றப் பணிப்புரைகள் படுவதற்காக மாநில அரசாங்கத்திற்குப் பணிப்புரைகள் வழங்கலாம்.

பணிப்புரைகள் வழங்குவதற்கு மைய அரசாங்கத்திற்குள்ள அதிகாரம்.

குறித்த கில
தனிப்பட்ட
நேர்வுகளில்
சட்டம்
பொருந்தா
திருத்தல்.

15. இந்தச் சட்டத்திலுள்ள எதுவும்,—

(அ) பெண்களை தனிப்பட்ட நடத்துவதற்கு வேண்டுமென்றும் சட்டம் எதற்கும் இணங்கி நடக்கையில் பெண்களின் பணியமர்த்த வரையறைகளுக்கும் வரைக்கட்டுகளுக்கும் ஊறு செய்கிற நேர்வுகளுக்கு, அல்லது

(ஆ) (i) குழந்தை பிறத்தல் அல்லது பிறப்பதை எதிர்பார்த்தல், அல்லது

(ii) ஓய்வு, திருமணம் அல்லது இறப்பு பொறுத்து செய்யப்பட்ட வகையம் எவையும் குறித்த அல்லது ஓய்வு, திருமணம் குறித்த வரையறைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகள், அல்லது இறப்பு தொடர்பாகப் பெண்களுக்கு அளிக்கப்படும் தனிப்பட்ட சலுகை எதற்கும் பொருந்துதல் ஆகாது.

விளம்புகை
செய்வதற்கான
அதிகாரம்.

16. நேர்வின் அனைத்துச் சூழ்நிலைகளையும் கருத்திற்கொண்டு, உரிய அரசாங்கம், பாலின வேறுபாடு அல்லாத பிற காரணங்களின் அடிப்படையில் நிறுவனம் அல்லது தொழிலகம் எதிலுமுள்ள ஆண், பெண் வேலையாட்களின் பணியூதியம் அல்லது குறித்தவகைப் பணியூதியம் குறித்து வேறுபாடு உள்ளது என்று தெளிவுறக் காண்கிறவிடத்து, அது, அறிவிக்கை வாயிலாக, அந்தப் படிக்கு விளம்புகை ஒன்றைச் செய்யலாம்; மற்றும் அத்தகைய வேறுபாடு குறித்து சாட்டத்தக்க பணியமர்த்துநரின் செயல் எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின் வகையம் எதனின் மீறுகையாகக் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

இடர்ப்பாடு
களை அகற்று
வதற்கான
அதிகாரம்.

17. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களைச் செயற்படுத்துகையில், இடர்ப்பாடு எதுவும் எழுமாயின், மைய அரசாங்கம், அறிவிக்கை வாயிலாக இடர்ப்பாட்டினை அகற்றும் நோக்கத்திற்காக அவசியமெனத் தோன்றுகிற இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு ஒவ்வதலாக இராத ஆணை எதனையும் பிறப்பிக்கலாம்.

வரம்புரையாக; அத்தகைய ஆணை ஒவ்வொன்றும், அது செய்யப்பட்ட பின்பு, கூடியவிரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

நீக்கறவு மற்றும்
காப்பு.

18. (1) சமமான பணியூதியம் அவசரச் சட்டம், 1975 (12/1975) ஈங்கிதனால் நீக்கறவு செய்யப்படுகிறது.

(2) அவ்வாறு நீக்கறவு செய்யப்பட்டிருந்தபோதிலும் (அதன்படி செய்யப்பட்ட அறிவிக்கை, நியமனம், அமர்த்துகை, ஆணை அல்லது பணிப்புரை உள்ளடங்கலாக) அவ்வாறு நீக்கறவு செய்யப்பட்ட அவசரச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட எதுவும் அல்லது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எதுவும், அத்தகைய செயல் செய்யப்பட்ட அல்லது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டபோது இந்தச் சட்டம் செல்லாற்றலில் இருந்தாற்போன்றே, இந்தச் சட்டத்தின் நேரிணையான வகையங்களின்படி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அல்லது எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.